

АЁЛ ҚАЙНОТАСИНИ ЖИНСИЙ ТАЖОВУЗДА АЙБЛАДИ ЁКИ СУД ЗАЛИГА АЙЛАНГАН ТОК-ШОУ

«Ўзбекистон» телеканали орқали эфирга узатилган ток-шоуси Ўзбекистон оммавий ахборот воситаларида қизгин баҳсларга сабаб бўлди. Кўрсатувга таклиф этилган қаҳрамон оиладаги зўравонликдан азият чеккани ҳақида интервью берди. Мазкур ҳолат Ўзбекистон телевидениеси тарихида биринчи маротаба рўй бериб, аёл эфир орқали жинсий зўравонликнинг мавжудлиги ҳақида илк маротаба очиқ сўзлаши эди. Вазият жуда қалтис бўлиб, кўрсатувга келган аёлга бошловчилар журналистик ахлоқ меъёрларига риоя қилган ҳолда ёндашуви лозим эди.

Ток-шоу бошловчилари аёлни саволга тутиб, унга бўлиб ўтган воқеа ҳақида очиқ ва тўлиқ тавсиф беришга имконият яратишди. Кўрсатув қаҳрамонлари тўқима эмас, ҳаётий бўлиб, уларнинг юзлари беркитилмади (шахси яширилмади). Аёл уйда қайнотаси томонидан жинсий тазйиққа учрагани ҳақида оммага очиқ-ойдин ҳикоя қилиб берди. Аёлга бошловчилар билан бирга ток-шоу қатнашчилари ҳам саволлар беришди. Аёл ўзини ҳимоя қилган ҳолда қайнотасини унга жинсий тазйиқ ўтказганликда айблади. Аёл воқеа тафсилотларига берилар экан, эфирда кўз ёшларини ҳам тутиб тура олмади. Ток-шоу бошловчилари кўрсатув сўнггида аёлни ўз муаммолари ҳақида очиқ сўзлай олган қаҳрамонга айлантирдилар. Шу билан бирга унга оилавий зўравонликдан азият чеккан мазлум сифатида қарадилар. Ток-шоу сўнгги хулосасида аёл мазлумга, қайнота эса айбдорга айлантирилди. Салбий қаҳрамон сифатида кўрилаётган қайнота эса токшоуда иштирок этмади. Унга ўзини оқлашга ёки воқеа тафсилотлари ҳақида гапиришга имконият берилмади. Журналистлар мазкур воқеага фақат бир тарафлама ёндашиб, воқеа қатнашчиларининг ҳар бирдан холис ахборот олишмади.

Маълум бўлишича ушбу кўрсатув эфирга узатилгач, аёл жинсий зўравонликда айблаган қайнотанинг шахсий ҳаётида жиддий муаммолар

бўлган. Эфирда очиқ шахси камситилган эркакнинг фарзандлари ҳам ушбу кўрсатувдан кейин муаммоларга дуч келишган. Яъни журналистнинг фақат бир томоннинг фикри билан кимнидир айбдор қилиши бир-нечта оилаларнинг тинчини бузган. Жинсий тажовуз қилганликда айбланган қайнота ток-шоу муаллифларидан раддия беришни сўраган. Унинг шахсиятига тегиб, оммавий тарзда кадрсизлантирганликлари учун кўрсатув ижодкорларини судга беришини маълум қилган. Шундан сўнг, оммада тажовузкор, «уятсиз» эркак сифатида гавдаланган қайнота ток-шоу меҳмони бўлди. У юзини беркитган ҳолда эфирга чиқиб келинига бундай муносабатда бўлмаганини, унга нисбатан зўравонлик, шилқимлик қилмаганини айтади. Ток-шоунинг иккинчи қисми ҳам аввалгидек яна шов-шувларга сабаб бўлди. Эркакка ўзини оқлашга имконият берилди. Аммо у одамларга салбий қиёфада танилиб улгурган эди. Мазкур кўрсатув эфирга кетгач, Олий Мажлис депутати Расул Кушербаев ОАВ орқали чиқиш қилган. У ток-шоу бошловчиларини касбий малакаси йўқликда айблаган.

Депутатнинг қайд этишича:

журналистик материал инсонни шарманда қилишга, уни обрўсизлантиришга қаратилмаслиги керак;

мазкур вазиятда қайнотанинг айби суд орқали исботланмаган, у айбдор деб топилмаган;

журналистлар ўша воқеани гувоҳи бўлишмаган;

суд орқали айби исботланмаган, шахси ошкор кўрсатилаётган фуқарога нисбатан оммада нафрат уйғотишга журналистнинг ҳаққи йўқ;

журналистик материалнинг биринчи омили инсон бўлиши лозим. Биз инсон ҳуқуқлари олий қадрият бўлган демократик жамиятда яшамокдамиз. Шундай экан, журналист эфирда шахси очиқ ошкор этилаётган фуқароларни суд қилиб, уни салбий қаҳрамонга айлантиришга ҳақли эмас.

Ток-шоуда халқаро қонунчилик ва Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг айрим моддалари қўпол равишда бузилган. Хусусан:

1. **Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, 26-модда:** «Жиноят содир этганликда айбланаётган ҳар бир шахснинг иши судда қонуний тартибда, ошкора қўриб чиқилиб, унинг айби аниқланмагунча у айбдор ҳисобланмайди. Судда айбланаётган шахсга ўзини ҳимоя қилиш учун барча шароитлар таъминлаб берилади.....».

2. Қонунчилигимизда «Айбсизлик презумпцияси» тушунчаси мавжуд. У **Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексининг 23-моддасида** белгилаб берилган: «Айбсизлик презумпцияси» деб номланиб, унда айтилишича, «гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи унинг жиноят содир этишда айбдорлиги қонунда назарда тутилган тартибда исботлангунга ва қонуний кучга кирган суд ҳукми билан аниқлангунга қадар айбсиз ҳисобланади.... Гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи ўзининг айбсизлигини исботлаб бериши шарт эмас..... Айбдорликка оид барча шубҳалар, башарти уларни бартараф этиш имкониятлари тугаган бўлса, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг фойдасига ҳал қилиниши лозим. Қонун қўлланилаётганда келиб чиқадиган шубҳалар ҳам гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг фойдасига ҳал қилиниши керак».

Ушбу қоида барча жиноят ишлари учун умумий бўлиб, суд қарори чиқарилгунга қадар ҳеч бир гумондор, ҳаттоки оғир жиноят устида қўлга олинган бўлса ҳам, муайян жиноят бўйича айбдор деб, эълон қилиниши мумкин эмас.

3. **Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг (1948 йил 10 декабрь, 217 А (III)) 12-моддасига** назар ташлаймиз: «Ҳеч кимнинг шахсий ва оилавий ҳаётига ўзбошимчалик билан аралашиш, уй-жойи дахлсизлигига, унинг ёзишмаларидаги сирларга ёки унинг номус ва шаънига ўзбошимчалик билан тажовуз қилиниши мумкин эмас. Ҳар бир инсон

худди шундай аралашув ёки тажовуздан қонун орқали ҳимоя қилиниш ҳуқуқига эга». Мазкур норма Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилигида тўлиқ имплементация қилинган.

4. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 25-моддасида қайд этилишича, «Ҳар ким эркинлик ва шахсий дахлсизлик ҳуқуқига эга. ». 27-моддасида эса «Ҳар ким ўз шаъни ва обрўсига қилинган тажовузлардан, шахсий ҳаётига аралашишдан ҳимояланиш ва турар жойи дахлсизлиги ҳуқуқига эга. Ҳеч ким қонун назарда тутган ҳоллардан ва тартибдан ташқари бировнинг турар жойига кириши, тинтув ўтказиши ёки уни кўздан кечириши, ёзишмалар ва телефонда сўзлашувлар сирини ошкор қилиши мумкин эмас» дейилади.

5. Шунингдек, «Оммавий ахборот воситалари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 6-моддаси «Оммавий ахборот воситаларидан фойдаланишда суиистеъмолларга йўл қўйилмаслиги» деб аталиб, унда «... Оммавий ахборот воситалари орқали фуқароларнинг шаъни ва кадр-қимматини таҳқирлаш, уларнинг шахсий ҳаётига аралашиш тақиқланади...» дейилади.

Демак, тележурналистлар воқеани аудитория эътиборига ҳавола этмасдан олдин, журналист суриштирувини ўтказиб, муаммони аниқлаши ва кейин ток-шоу жараёнида қаҳрамонга сўз бериб, уни олдин ўтказилган суриштирув натижалари асосида ҳар томонлама шарҳлашлари лозим. Шунингдек, журналист кимнидир обрўсизлантиришга ёки айбдор санаб, суд қилиши мумкин эмас. Ток-шоу журналистлари юқорида келтирилган журналистиканинг энг асосий тамойилларига амал қилишмаган. Қайнотасини айблатган келиннинг сўзлари ростлигига ким кафолат беради? Келинга ўзини оқлаш ва бировни қоралаш имкони берилдими, иккинчи тараф қайнотани ҳам ток-шоуга чақирилиши, қайнотага ҳам микрофон тутиш керак эди. Вазиятни бир тарафлама ўрганган ва фақат бир тарафга «микрофон тутган»

журналистлар эса ноҳолис ахборот тарқатдилар. Холислик ва ҳаққонийликка қатъий риоя қилинмас экан, исталган ахборот воситасининг обрўсига путур етади. Энг муҳими, соҳа ходимлари ҳар бир кўрсатувни тайёрлар экан, одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилиши керак.